

배당을 활용한 CEO 자산관리 전략



회사 설립 후 단 한번도 배당을 실시하지 않은 비상장 중소기업들이 의외로 많습니다. 굳이 배당을 해야 하는 이유를 몰라서 또는 막연히 세금이 부담된다는 이유에서 많은 법인들이 배당 자체를 아예 고려하지 않았던 것이 사실입니다. 그러나, 이제 배당에 대한 인식을 바꿔야 할 때입니다.

가족간의 지분설계를 전제로 한 배당정책은 최상의 절세전략이 될 수 있으며,
동시에 CEO 개인의 자산관리 측면에서도 분명 도움이 됩니다.

배당정책의 주요전략

- 1 배우자, 자녀 등을 고려한 지분설계 선행
- 2 매년 법인의 미처분이익잉여금 진단 후 배당정책 수립
- 2 중간배당을 통한 탄력적인 배당실행
- 3 필요시 현물배당과 차등(초과)배당을 적절히 혼합서례



배당정책의 필요성

· 대표이사의 세부담 경감

대표이사의 급여와 배당을 적절하게 혼합설계하면 개인의 세금부담을 줄일 수 있으며, 절세 금액만큼 개인의 재투자 자산을 만들 수 있습니다.

· 미처분이익잉여금 진단

정기적인 배당을 통해 매년 미처분이익잉여금 적정성을 진단하고, 주식가치 평가를 통해 향후 주식이동, 기업정리 시 등의 문제들을 미리 준비할 수 있습니다.

· 자산배분차원에서 필요성

현재 경영하고 있는 기업 주식에 몰빵투자되어 있는 중소기업 CEO의 자산구조를 현금화된 배당을 통해 안전자산으로 분산투자할 수 있습니다.

· 자녀의 자금출처 재원 마련

소득 없는 자녀명의로 부동산을 구매하거나, 자녀를 계약자·수익자로 하는 종신보험계약을 체결할 수 있습니다. (상속재산에서 제외)

배당 기본 이해



배당 결의

정기배당	정기배당은 결산기 종료일 이듬해 3월 정기주주총회에서 보통결의로 정합니다.
중간배당	정관으로 중간배당 규정을 정하고 연 1회의 결산기를 정한 회사는 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 영업연도 중 1회에 한하여 중간배당을 할 수 있습니다. (상법 462조 3 1항)



배당가능이익

중소기업 CEO들의 개인자산은 70% 이상이 현재 경영하고 있는 회사의 지분가치인 경우가 많습니다. 정기적인 배당은 CEO의 주식자산을 현금화해서 주식 외 안정적인 자산으로 자산배분할 수 있다는 측면에서 유용한 자산관리 전략입니다.



현물배당

- 회사는 금전 이외에도 주식 또는 현물(재고자산, 금융자산, 유가증권, 보험증권, 고정자산 등)을 통한 이익배당을 정관으로 정할 수 있습니다. (상법 462조의 4항)
- 중간배당은 금전배당과 현물배당만 인정됩니다. (주식배당 안됨)
- 회사가 보유하고 있는 자기주식은 현물에 해당하므로 정기배당 및 중간배당 모두 가능합니다.



차등배당

- 소득이 없는 자녀의 부동산 구매를 위한 자금출처 가능 자산 확보를 위해, 법인계약을 특정 가족에게 차등배당함으로써, 상속재산에서 제외시키기 위해 차등배당을 실시할 수 있습니다.
- 차등배당시에는 초과배당액에 대한 소득세 및 증여세를 모두 납부해야 하나, 대표 이사가 배당 받은 후 증여하는 것보다 곧바로 차등배당하는 것이 세금 측면에서 좀 더 유리합니다.



주식배당

- 회사는 미처분이익잉여금을 자본금에 전입함으로써 신주를 발행(액면가 발행)하는 형식으로 주식배당을 할 수 있습니다.
- 주식배당은 자본금 요건을 맞추기 위한 증자 목적으로, 회사 정리시 주주별 잔여재산에 대해 과세되는 배당소득 과표를 줄이기 위해 활용할 수 있습니다.



감액배당

- 주식발행초과금 등 자본잉여금을 이익잉여금으로 전입하여 모두 주주에게 균등으로 감액배당 할 경우 배당소득세가 과세되지 않습니다. (투자원금의 회수)
- 주식이격이 높고, 지분설계가 잘 되어 있는 가족법인의 경우 유상증자 또는 가수금을 출자전환 할 경우 주식발행초과금으로 감액배당함으로써 가족주주에게 세금없이 증여하는 효과를 기대할 수 있습니다.